

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1273/2532	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	นางยุพิน แก้วเสมوتا	จำเลย
	นางยุพิน แก้วเสมوتا จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยกระทำผิดฐานเพื่อสำเร็จความใคร่
ของผู้อื่นเป็นเหตุระงับการชกพาไปเพื่อการอนาจารหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี โดยใช้อุบาย
หลอกลวงและพรางผู้เยาว์ โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 282, 283 และ 318 ที่แก้ไขแล้วกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตาม
มาตรา 283 วรรคสองซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 8 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้น
พิจารณาของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามคง
จำคุก 5 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นยก

จำเลยฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 10,61)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน250,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน250,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหิร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>